

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1636/2532

ธนาคารแหลมทอง จำกัด
บริษัทยนตรภัณฑ์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 11, มาตรา 154

การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้นเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว แม้คดียังไม่ถึงที่สุดโดยมีอุทธรณ์ต่อมา โจทก์ก็จะขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ และต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การถอนฟ้องคดีล้มละลายจะกระทำได้เฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้น ตามคำร้องของโจทก์แสดงชัดว่าโจทก์ประสงค์ที่จะขอถอนฟ้อง หากได้มีความหมายพอที่จะให้แปลได้ว่าเป็นการขอถอนอุทธรณ์ไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว แม้คดียังไม่ถึงที่สุดโดยมีอุทธรณ์ต่อมา โจทก์ก็จะขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้ ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องของโจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-เดชา สุวรรณโณ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

ศาลแพ่ง - นายทวี เพ็ชรทองช่วย

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>